



PUTUSAN

Nomor 5592 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : HENDRA DG. LIANG bin SYARIFUDDIN;
Tempat Lahir : Bontobawi (Kabupaten Takalar);
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/13 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara,
Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c *juncto* Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA DG. LIANG bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Pasal 53 huruf c *juncto* Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5592 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA DG. LIANG bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Tahanan Rutan/Lapas;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) buah jerigen berkapasitas 33 liter dengan rincian: 10 (sepuluh) buah jerigen dalam keadaan kosong dan 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dimana 26 (dua puluh enam) jerigen berisi setiap 1 (satu) jerigen berisi 30 liter dan 1 (satu) jerigen berisi 20 liter;
 - 1 (satu) unit mesin pompa merek Tiger (TG-R) berkapasitas 2 PK dengan kombinasi warna merah, hitam dan silver;
 - 5 (lima) buah tandon penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kapasitas 1.000 liter berwarna putih dengan pelindung besi dengan rincian: 1 (satu) buah tandon berisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 920 liter dan 4 (empat) buah tandon solar;
 - 1 (satu) buah drum berwarna putih berkapasitas 200 liter;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah selang berwarna putih transparan dengan panjang 5,75 meter;
 - 1 (satu) buah selang berwarna putih transparan dengan panjang 9,40 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 16 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5592 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa HENDRA DG. LIANG bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Tanpa izin melakukan penyimpanan bahan bakar minyak” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selesai selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 37 (tiga puluh tujuh) buah jerigen berkapasitas 33 liter dengan rincian: 10 (sepuluh) buah jerigen dalam keadaan kosong dan 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dimana 26 (dua puluh enam) jerigen berisi setiap 1 (satu) jerigen berisi 30 liter dan 1 (satu) jerigen berisi 20 liter;
 - b. 1 (satu) unit mesin pompa merek Tiger (TG-R) berkapasitas 2 PK dengan kombinasi warna merah, hitam dan *silver*;
 - c. 5 (lima) buah tandon penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kapasitas 1.000 liter berwarna putih dengan pelindung besi dengan rincian: 1 (satu) buah tandon berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 920 liter dan 4 (empat) buah tandon solar;
 - d. 1 (satu) buah drum berwarna putih berkapasitas 200 liter;
 - e. 1 (satu) buah selang berwarna putih transparan dengan panjang 5,75 meter;
 - f. 1 (satu) buah selang berwarna putih transparan dengan panjang 9,40 meter;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5592 K/Pid.Sus/2023



Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 313/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 16 Maret 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA DG. LIANG bin SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin melakukan penyimpanan bahan bakar minyak" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) buah jerigen berkapasitas 33 liter dengan rincian: 10 (sepuluh) buah jerigen dalam keadaan kosong dan 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dimana 26 (dua puluh enam) jerigen berisi setiap 1 (satu) jerigen berisi 30 liter dan 1 (satu) jerigen berisi 20 liter;
 - 1 (satu) unit mesin pompa merek Tiger (TG-R) berkapasitas 2 PK dengan kombinasi warna merah, hitam dan silver;
 - 5 (lima) buah tandon penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kapasitas 1.000 liter berwarna putih dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5592 K/Pid.Sus/2023



pelindung besi dengan rincian: 1 (satu) buah tandon berisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 920 liter dan 4 (empat) buah tandon solar;

- 1 (satu) buah drum berwarna putih berkapasitas 200 liter;
- 1 (satu) buah selang berwarna putih transparan dengan panjang 5,75 meter;
- 1 (satu) buah selang berwarna putih transparan dengan panjang 9,40 meter;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 5 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Takalar atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 53 huruf c *juncto* Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan mengubah penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5592 K/Pid.Sus/2023



mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf c *juncto* Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HENDRA DG. LIANG bin SYARIFUDDIN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. Tama Ulinta br Tarigan, S.H., M.Kn.

t.t.d./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5592 K/Pid.Sus/2023